

כרת פחות מבן כ'

1) מהרש"א [חדושי אגדות] מסכת כתובות דף ח עמוד ב

כל קבל ינוקא כו'. עיין פרש"י ועי"ל כל קבל ינוקא למה מת ובאיזה חטא כיון דאינו בר עונשין ולמ"ד נמי בחור הוה לא הוה בר עונשין בב"ד של מעלה עד כ' שנים.

2) במדבר פרק טז פסוק כז

ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירים מסביב ודתן ואבירים יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם:

3) רש"י במדבר פרק טז פסוק כז

ונשיהם ובניהם וטפם - בא וראה כמה קשה המחלוקת, שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד שיביא שתי שערות, וב"ד של מעלה עד עשרים שנה, וכאן אבדו אף יונקי שדים:

4) רש"י בראשית פרק כג פסוק א (פרשת חיי שרה)

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים - לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, בת מאה כבת עשרים לחטא, ב מה בת עשרים לא חטאה, שהרי אינה בת עונשין, ג אף בת מאה בלא חטא, ובת עשרים כבת שבע ליופי:

5) מזרחי על בראשית פרק כג פסוק א

והכא אגב גררא מייתי לה לאשמועינן נפקותא ד"כל אחד נדרש לעצמו. שהרי אינה בת עונשין. שאין בית דין של מעלה מענישין אלא מעשרים שנה ולמעלה, "דאמר רבי ברכיה, כמה קשה המחלוקת, שבית דין של מעלה אין עונשין אלא מבין עשרים שנה ולמעלה, ובית דין של מטה מבין שלש עשרה שנה ולמעלה. ובמחלוקתו של קרח אף תינוקות בני יומן". והא דכתב רש"י גבי "וערל זכר אשר לא ימול... ונכרתה משהגיע לכלל עונשין", דהיינו מבין שלש עשרה שנה ויום אחד ולמעלה, וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק ראשון דהלכות ביאה "כל אשה אסורה מן העריות אם היתה מבית שלש שנים ויום אחד ולמעלה, גדול הבא עליה חייב מיתה או כרת או מלקות", וסתם גדול הוא משיגיע לכלל עונשין, כדכתב בפרק שני דהלכות אישות. יש לומר, דחייב כרת דקאמר היינו לחייבו בבית דין של מטה מלקות, דכל חייבי כריתות לוקין ונפטרינן מידי כריתתן אם היה בעדים והתראה והיו מחייבי כריתות. ..

6) תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט עמוד ב

לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם: בניך חטאו לי. אמר לפניו: רבונו של עולם - ימחו על קדושת שמך. אמר: אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים, אפשר דבעי רחמי עליהו. אמר ליה: בניך חטאו. - אמר לפניו: רבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. - אמר: לא בסבי טעמא, ולא בדרדקי עצא. אמר לו ליצחק: בניך חטאו לי. - אמר לפניו: רבונו של עולם, בני ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם בני בכורי, עכשיו בני ולא בניך? ועוד, כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם - שבעים שנה. דל עשרין דלא ענשת עליהו - פשו להו חמשין. דל עשרין וחמשה דלילותא - פשו להו עשרין וחמשה. דל תרתי סרי ופלגא, דצלווי ומיכל ודבית הכסא - פשו להו תרתי סרי ופלגא. אם אתה סובל את כולם - מוטב, ואם לאו - פלגא עלי ופלגא עליך.

7) רש"י מסכת שבת דף פט עמוד ב ד"ה דל עשרין

דל עשרין דלא ענשת להו - שכן מצוינו בדור המדבר שלא ענש הקדוש ברוך הוא אלא מעשרים שנה ומעלה, דכתיב (במדבר יד) במדבר הזה יפלו פגריכם וגו' מבין עשרים שנה ומעלה אשר הלינותם עלי.

8) תלמוד בבלי מסכת ערכין דף ג עמוד א

סלקא דעתך אמינא: איש אשר יטמא ולא יתחטא, איש אין, קטן לא, קמ"ל: ועל הנפשות אשר היו שם. אלא איש למעוטי מאי? למעוטי קטן מכרת.

9) רש"י מסכת ערכין דף ג עמוד א ד"ה מכרת

מכרת - (דכרת) דהאי קרא בנכנס טמא למקדש כתיב ומחייב ליה כרת ולהכי כתיב איש למעוטי קטן דלאו בר עונשין הוא אבל טמא הוא לטמא אוכלין ומשקין כגדול.

10) שו"ת חכם צבי סימן מט

ובקושי הגאון מהר"ל מפראג ז"ל בבן י"ג עד בן כ' דאינו בר כרת... ובעיקר ענין זה שלא יתחייב כרת בן י"ג ויום א' עד בן כ' אע"פ שכן תפסו במושלים הרבנים הגדולים מהרא"ם ובעל יפה תואר פ' חיי שרה אין דעתי נוחה בו דהאידך יתכן עונש שענשה תורה על העובר על המצוה ואותו העובר מצווה בה וחייב עלי' מלקות וד' מיתות ב"ד שנאמר שהכרת הכתוב בה לא קאי עליו וגם הקו' שהקשה מהרא"ם לעצמו מערל זכר אשר לא ימול ונכרתה... ואף אם נסבול דוחקו מה יאמר הרב בדברי הרמב"ם ז"ל ריש ה' מילה וכל יום ויום שיעבור עליו משיגדל הרי הוא מבטל מ"ע אבל א"ח כרת עד שימות והוא ערל במזיד וכן הראב"ד שהשיג עליו וכ' דכל יום עומד באיסור כרת תרווייהו ס"ל דמשהגדיל הרי הוא בן כרת והסמך שסמכו עליו מפ' ר' עקיבא דל עשרין שנין דלא ענשת עלייהו דברי אגדה הם ואין משיבין מן האגדה גם הטעם שפירשו ז"ל והוא מהירושלמי מגזרת מרגלים תמוה הוא דא"כ מבן ששים שנה ומעלה נמי נימא הכי שהרי לא נגזרה גזירה על יותר מבן ס' כדאיתא ביש נוחלין ושמא לא ילפינן אלא מאי דכתיב בהדיא בקרא ועוד מצינו כ"פ שנענשו קטנים וכן בער ואונן ומה שתרצו שהיה לפי חכמתן הוא דוחק ועוד דנקוט מיהא דאינו כלל גמור דלא מיענש פחות מבן כ' וכמ"ש מעכ"ת ועוד יש לחלק בין עונשי שעה לעונשי דורות ובפסח נאמר והאיש אשר הוא טהור וחדל לעשות הפסח ונכרת וכו' ואין שם לא קרבן חטאת ולא מלקות אלא כרת בלבד וכל מקום שנאמר איש הוא מבן י"ג ויום א' ומעלה הרי שחייב כרת בפירוש לבן י"ג ויום א'... ואף את"ל דאין ב"ד של מעלה מענישין אפי' עונש כרת לפחות מבן כ' ותלמדנו מדור המדבר היינו לענין עונש עוה"ז אבל בעוה"ב יש עליו עונש כרת וכמו זקן בן שמנים שנה שאכל את החלב שלא יתכן בו לא כרת דשני ולא דיומי ע"כ א"א לקיים בו כרת אלא לעוה"ב בעונש גיהנם או כיצא או דאף שיתחייב כרת פחות מבן י"ג הקב"ה ממתיק עד אחר כ' אם ישוב ולא יכריטנו אם יחטא עד אחר כ' ואם לא ישוב אז יכריטנו על העוון אשר חטא בו בהיותו פחות מבן כ' וזה נלע"ד ברור דעכ"פ שייך עונש כרת בפחות מבן כ' נמי.

11) שו"ת חתם סופר חלק ב (יו"ד) סימן קנה

אתמול יום ש"ק קבלתי מכתבך ואשר כתבת ע"ד התלמיד שבא על אשתו שלא בשעת וסתה ביום ל"א לראייתה... ובעמדם מיד מצאה כל הסדין מלא דם נדות והאיש ירא ה' ודואג מאוד על עצמו ועל אשתו והיא רכה בשנים ולא הגיע לבת כ' אלו דבריך... ומה שרמזת והיא לא הגיעה לעשרים שנה נראה דעתך שאינה בת עונשים למעלה זה לא נמצא בש"ס רק בדרושי אגדה וכבר כתבו מזה האחרונים שאין לסמוך על זה כלל ובאמת בתוס' יבמות פ' ע"א גבי אכל חלב מבן י"ב עד י"ח כ' התוס' הא הוה התראת ספק וק' אמאי לא נימא לענין חטאת ובשוגג מיירי אע"כ משום דקודם עשרים שנה לא שייך כרת וחטאת וע"כ א"א לפרשו אלא לענין מלקות אבל באמת זה ליתא ושערי תירוצים לא ננעלו כאשר בארתי במקום אחר אבל האמת משנעשו בני מצוה בשנים וסימני' מתחייבים בכל חיובי תורה בב"ד של מעלה ושלמטה דאלת"ה למ"ד יולדת ומצורע ונזיר חוטאים הם לא מייתי קרבנם קודם עשרים וישתקע הדבר... ולפע"ד כי לא נאמרו שיעורים הללו במדרשות שבני כ' נעשו בני עונשים למעלה אלא בעונשים על חטאים המיוחדים לשעה כגון עונשי דור המדבר וכן בשרה נאמר בת עשרים כבת ז' בלא חטא התם קודם מתן תורה הוה והכל אצלה כמצות שכליות וע"ז נאמרו שיעורי' הללו אבל עונשי התורה אין שום חלוק כי שיעורים הלכה למשה מסיני בין למלקות בין לקרבן ובן י"ג שהביא ב' שערות שוה לכל עונשים שבתורה ואין צריך לפנים.

12) שו"ת רב פעלים חלק ג - או"ח סימן לו

שאלה. בן י"ח שנים נשא אשה גדולה שיש לה דרך נשים והיה משמש עמה בנדתה קרוב לשנה אחד עד היותו בן י"ט שנים, ואח"כ שב ממעשיו, ועתה שמע דבועל נדה היא בכרת וירא לעצמו מאד מעונש כרת ושואל מה יעשה להנצל מתיקון כרת, וא"ל חכם אחד שיהיה ניעור לילה אחת ויעסוק בה בתורה, ולא ישן כלל וזה יועיל לו, ושואל אם יספיק לו דבר זה לבדו, יורינו ושכמ"ה. תשובה. בירושלמי בפ"ב דבכורים בריש פירקא איתא רבי אבין בריה דרבי תנחום בר טרפון מהכא ימי שנותינו בהם שבעים שנה, צא מהן עשרים שאין ב"ד של מעלה עונשין וכורתין ע"ש, וכן מוכח מאגדה דגמרא דשבת בחשבון של יצחק אע"ה בשנותיו של אדם, אך כאן מפורש אין מענישין וכורתין, וגם דברים דהכא אינם בכלל דברי אגדה כהתם, ועיין להרב חתן סופר דף ז' שהביא מדברי הרמב"ם ז"ל בפירוש המשניות וז"ל מפי השמועה למדנו דאין עונשין כרת אלא מבן עשרים שנה ומעלה ע"ש. ומצינו להגאון חתם סופר ז"ל ביו"ד סי' קנ"ה דף ס' ע"ד שכתב, ומה שרמזת והיא לא הגיעה לעשרים שנה נראה דעתך שאינה בת עונשין למעלה, זה לא נמצא בש"ס רק בדרושי אגדה וכו' ולא זכר ש"ר מ"ש בפ"ב דבכורים הנז', ומ"ש נכדו הרב חתן סופר מדברי הרמב"ם בפירוש המשנה ז"ל הנז'.

13) שו"ת אבני נזר חלק חו"מ סימן קכו

ב) ונראה בפשוט דלא קשה כמו שאמרתי לתרץ קושיא המובא בתשו' חכ"צ (סי' נ') דאיך משכחת חטאת מבן י"ג עד עשרים שנה כיון דליכא כרת בב"ד של מעלה עד עשרים וכרת היאך משכחת לי' ובכל התורה בן י"ג שנים בכלל איש עיי"ש. ותוצתי לפי המבואר בתיקוני זוהר ובכתבי האר"י ז"ל [ועיין בגור ארי' עה"ת למהר"ל ז"ל מפראג] דאדם מושגח מהקב"ה בכל רגע ורגע ואם הקב"ה יסיר השגחתו ח"ו רגע אחת ממנו הוא עלול לכל פגעים רעים וממילא דינים פוגעים בו וממילא נכרת. וא"כ בחטא שיש בו כרת אף שאין עונשין אותו עד עשרים שנה מ"מ שוב אינו מושגח מהקב"ה ואם הוא מוסר מהשגחת הקב"ה ממילא יש בו כרת ומתורצת קו' החכ"צ הנז'.

14) פתחי תשובה יורה דעה סימן ה ס"ק ג

או אשם - עיין בס' תיבת גמא להגאון בעל פמ"ג פ' חיי שרה אות ב' שפלפל שם אם מביא אשם תלוי מי שהוא פחות מבן עשרים מאחר דלדידיה אינו ספק כרת כמ"ש המזרחי שם ונ"מ האידנא אי אומר יהי רצון אחר אשם תלוי ע"ש...